

권 고

제 목 주택임차 업무 프로세스 마련 등 필요

소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆처

조 치 부 서(기관) ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 신입직원, 전입 임직원 등의 주거안정을 지원하기 위해 사택 및 합숙소를 임차하고 있다.

2. 판단 기준

「복지 규정」 제XX조(주택대여)에 따르면 근무지에 자택이 없는 직원에게 공사 소유의 사택이나 임차주택을 대여할 수 있도록 되어 있고 「같은 규정」 제XX조(합숙소 운영)에 따르면 합숙소 건물을 소유하는 것이 적합하지 않은 경우에는 임차하여 사용할 수 있도록 되어 있다.

이에 따라 소속기관은 주택을 임차하기 위해 부동산 중개인에게 임차주택을 소개 받은 후 소속기관별 판단에 따라 임차 계약을 체결하고 있지만 전세보증금액이 고액이고 반환 받지 못할 경우 공사의 재정적 부담이 있기 때문에 주관부서는 소속기관이 표준화된 업무 프로세스에 따라 적절하게 임차주택을 선정할 수 있도록 관련 서류 확보 및 적정성 검토 등에 대한 업무 프로세스를 마련할 필요가 있다.

한편 최근 전세사기 급증에 따라 정부는 피해자를 구제하기 위한 지원사업을 하고 있지만 공사는 공공기관 및 법인으로서 그 구제를 받기가 쉽지 않고 전세권 설정을 하더라도 선순위 채권이 아닐 경우 전세보증금을 모두 돌려받기 어려울 수 있으므로 전세보증금 반환 보증보험 가입을 전세권 설정보다 우선하여 검토할 필요가 있다.

따라서 주관부서인 ☆☆☆☆처는 소속기관이 주택임차 업무를 적절히 수행할 수 있도록 관련부서와 협의하여 업무 프로세스를 마련하고 전세보증금 반환 보증보험으로 채권을 확보하는 것에 대해 종합적으로 검토하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. X. 감사일 현재까지 주택임차 업무처리 현황을 점검한 결과 주택임차에 대한 표준화되고 세부적인 업무 프로세스가 없어 소속기관은 담당자 재량에 따라 주택임차 계약서, 등기부 등본 등의 자료를 자체적으로 검토하여 주택임차 계약을 체결하고 있는 실정이었다.

더욱이 계약 시 검토해야 할 서류 등이 명확치 않아 말소사항을 포함한 등기부 등본, 국세납입증명 등을 검토하지 못한 채 계약을 체결하여 계약 전 문제가 있었던 임차주택을 회피하거나 국세 등의 선순위 채권 발생 여부를 사전에 파악하지 못한 사례가 있었다.

한편 채권 확보를 위해 전세권 설정을 하더라도 다른 채권자와의 이해관계가 발생할 경우 경매 등을 통한 전세보증금 반환이 어려울 수 있으며, 주택 매매 또는 신규 전세계약이 이루어져야 전세보증금 반환이 이루어지는 경우 장기간 전세보증금을 반환받지 못하여 공사 자금의 유동성 확보와 사택 운영 계획 및 일정에 영향을 미칠 수 있다.

따라서 ☆☆☆☆처는 관련부서와 협의하여 소속기관이 체계적이고 효율적으로 주택임차 업무를 수행할 수 있도록 주택임차 계약 시 확보해야 할 서류, 적정성 검토 절차 등에 대한 업무 프로세스를 마련하고 전세보증금 반환 보증보험으로 채권을 확보하는 것에 대해 종합적으로 검토할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견

☆☆☆☆처는 감사결과를 수용하면서 관련부서와 협의하여 주택임차 업무 프로세스를 마련하고 전세보증금 반환 보증보험으로 채권을 확보하는 것에 대해 종합적으로 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆처장은

주택임차 업무 프로세스를 마련하고 전세보증금 반환 보증보험으로 채권을 확보하는 것에 대해 종합적으로 검토하시기 바랍니다.(권고)